

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados

Direitos do titular dos dados

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S11A1



Exposição



Objetivos da Aula

- Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados, e como aplicá-los na construção de algoritmos de Inteligência Artificial.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações.
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Breve revisão sobre privacidade e proteção de dados

Privacidade e proteção de dados

- Refere-se ao direito de um indivíduo ter seus dados pessoais coletados, processados e armazenados de forma confidencial e segura.
- Abrange a proteção contra o acesso não autorizado ou ilegal aos dados, bem como a garantia de que os dados pessoais sejam usados de maneira ética e responsável.

Breve revisão sobre privacidade e proteção de dados

Dados pessoais

Refere-se a qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável. Isso inclui:

- nome;
- identificação;
- dados de localização;
- identificadores on-line; ou
- um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa física.

Exposição

Breve revisão sobre privacidade e proteção de dados

Princípios-chave da proteção de dados.



Consentimento

O uso de dados pessoais deve ser autorizado pelo titular, sendo necessário um consentimento claro e específico para cada finalidade. Isso significa que as entidades que coletam dados devem informar claramente para que os dados estão sendo coletados e obter um consentimento explícito para tal.



Finalidade limitada

Os dados só devem ser coletados para finalidades específicas, claramente definidas e legais. Após o cumprimento dessas finalidades, os dados não devem ser usados para outros fins sem um novo consentimento.



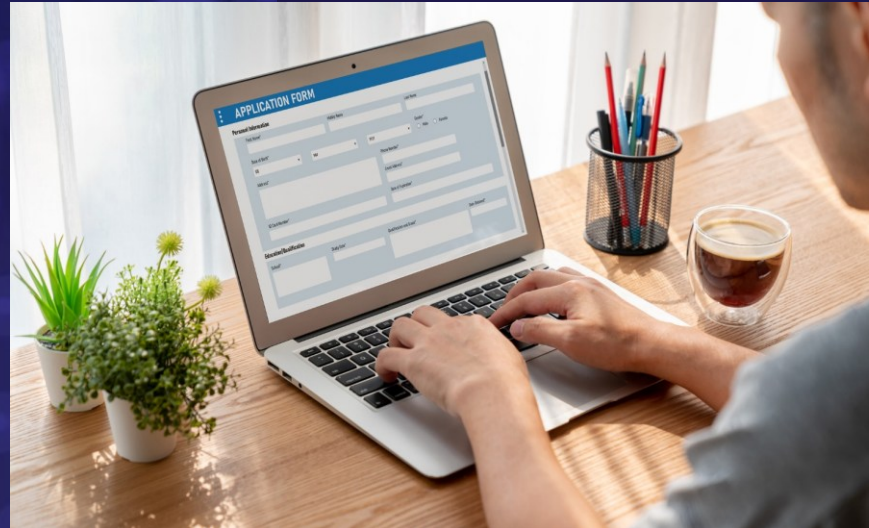
Minimização de dados

A coleta de dados deve ser limitada ao mínimo necessário para atingir a finalidade declarada. Isso implica na coleta de apenas aqueles dados essenciais para o objetivo em questão, evitando a coleta excessiva e desnecessária de informações.

Exposição

Breve revisão sobre privacidade e proteção de dados

Princípios-chave da proteção de dados.



Imagens © Getty Images

Precisão

É essencial manter os dados pessoais precisos e atualizados. As organizações devem tomar medidas para corrigir ou deletar dados que sejam inexatos.

Transparência

As práticas de coleta e uso de dados devem ser transparentes para o titular dos dados. Isso significa fornecer informações claras e compreensíveis sobre como os dados são coletados, usados e protegidos.

Responsabilização

As organizações devem ser responsáveis por cumprir esses princípios, o que inclui demonstrar conformidade com as leis de proteção de dados e implementar medidas adequadas de segurança de dados.

Exposição

A importância dos direitos do titular dos dados na era digital

A era digital e a proliferação de dados

1

Contexto tecnológico atual

Vivemos em uma era onde a quantidade de dados gerados e coletados é sem precedentes. Internet das Coisas (IoT), redes sociais, e-commerce e dispositivos móveis contribuem para esse volume de dados circulando na rede. Esses dados vão desde informações básicas, como nome e endereço, até dados sensíveis como hábitos de consumo, preferências políticas e dados de saúde.

2

Dados considerados como "O Novo Petróleo"

Neste cenário, os dados são descritos como o "novo petróleo", dada a sua imensa valia econômica como ativos corporativos. As empresas utilizam esses dados para personalizar marketing, desenvolver produtos, e prever tendências e comportamentos. Contudo, essa valia traz consigo riscos significativos de uso indevido e abuso.

3

Violações de privacidade

A exposição de dados pessoais, seja por ataques cibernéticos, seja por vazamentos ou práticas inadequadas de gestão de dados, pode levar a sérias violações de privacidade. Exemplos incluem o vazamento de informações pessoais de clientes ou o uso não autorizado de dados para fins diferentes dos originalmente consentidos.

4

Impactos sociais e psicológicos

Além dos riscos de segurança, o uso inadequado de dados pessoais pode ter impactos sociais e psicológicos. Isso inclui a preocupação com a vigilância constante, manipulação de comportamentos e a criação de "câmaras de eco", nas quais as informações são filtradas para reforçar crenças existentes.

Riscos associados ao tratamento de dados

Importância dos direitos do titular dos dados na era digital

- **Discriminação e exclusão**

A análise e o uso indevido de dados podem levar a práticas discriminatórias, como a exclusão de certos grupos de oportunidades de emprego, crédito ou serviços com base em algoritmos que processam dados pessoais.

- **Impacto econômico**

Também podem existir impactos econômicos das violações de dados, tanto para os indivíduos quanto para as organizações. Isso pode incluir custos associados à recuperação de dados, perdas financeiras devido a fraudes e ao custo de ações legais e à reparação de danos.

A importância dos direitos do titular dos dados na era digital

Empoderamento do titular dos dados

O empoderamento dos titulares dos dados é essencial para garantir o controle sobre suas informações pessoais. Isso inclui:

- **Controle e transparência:** direito de saber quais dados estão sendo coletados, como estão sendo usados e por quem. Os titulares devem poder acessar, retificar e, em alguns casos, deletar seus dados.
- **Consentimento informado:** o consentimento para o uso de dados pessoais deve ser dado de maneira livre, informada e inequívoca. Isso significa que os indivíduos devem ter clareza sobre o que estão consentindo e devem ter a opção de retirar seu consentimento a qualquer momento.
- **Resposta às violações de dados:** os direitos dos titulares também incluem mecanismos para responder a violações de dados. Isso envolve notificações sobre violações de dados, direito à reparação e, em alguns casos, compensações.

A importância dos direitos do titular dos dados na era digital –
Exemplos e contextualização

Escândalos de dados e suas consequências

	Contexto	Consequência
Caso Cambridge Analytica e Facebook (2018) Fonte: BBC NEWS BRASIL, 2018.	A Cambridge Analytica, uma empresa de análise de dados, adquiriu indevidamente os dados de milhões de usuários do Facebook sem seu consentimento explícito. Esses dados foram usados para criar perfis psicográficos para influenciar as eleições nos Estados Unidos e o referendo do Brexit no Reino Unido.	Este escândalo destacou a necessidade de regulamentações mais rigorosas sobre o consentimento para a coleta e uso de dados. Levou a uma maior conscientização pública sobre a privacidade de dados e motivou o Facebook a revisar suas políticas de privacidade e segurança de dados.
Vazamento de dados da Equifax (2017) Fonte: HACKATHON GLOBO, 2023.	A Equifax, uma das maiores agências de crédito dos EUA, sofreu um vazamento de dados que expôs informações pessoais de cerca de 147 milhões de consumidores. Informações incluíam números de segurança social, datas de nascimento e endereços.	Este incidente resultou em uma grande preocupação pública sobre a segurança de dados financeiros e pessoais, levando a questionamentos sobre práticas de segurança de dados em grandes corporações e incentivando a adoção de medidas de segurança mais robustas.

Exposição

A importância dos direitos do titular dos dados na era digital – Exemplos e contextualização

Escândalos de dados e suas consequências

	Contexto	Consequência
GDPR e a mudança global na regulamentação de dados	Contexto: em resposta a esses e outros incidentes, a União Europeia implementou o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) em 2018, estabelecendo padrões rigorosos para o tratamento de dados pessoais.	Impacto: o GDPR é amplamente considerado um marco na legislação de proteção de dados, influenciando políticas em todo o mundo e elevando as expectativas dos consumidores sobre privacidade e segurança de dados. Empresas globais tiveram que revisar suas práticas de coleta e tratamento de dados para se adequar a esses novos padrões.

Elaborado especialmente para o curso.

Exposição

A importância dos direitos do titular dos dados na era digital – Exemplos e contextualização

Desafios de privacidade com tecnologias emergentes

Com o avanço de tecnologias como a Inteligência Artificial e o Aprendizado de Máquina, novos desafios surgem. Por exemplo, o reconhecimento facial em locais públicos levanta questões sobre o direito à privacidade e ao anonimato.



Exemplo:

Tais tecnologias estão impulsionando debates sobre a ética na coleta e uso de dados, ressaltando a necessidade de equilibrar inovação tecnológica com direitos de privacidade.

Direitos básicos do titular dos dados

Direito à informação sobre o tratamento de seus dados

O direito à informação assegura que o titular dos dados tenha conhecimento sobre como seus dados pessoais estão sendo tratados. Isso inclui informações sobre a finalidade do tratamento, os destinatários dos dados e a duração do armazenamento.



Exemplo:

Uma empresa de e-commerce deve informar os clientes sobre a coleta de dados para fins de marketing, incluindo quais dados são coletados, como são usados e com quem são compartilhados.

Direitos básicos do titular dos dados

Direito de acesso aos dados

Este direito permite que o titular dos dados solicite e receba uma cópia dos dados pessoais que estão sendo processados.

E inclui o direito de saber se os dados estão sendo processados e, em caso afirmativo, ter acesso a eles.



Exemplo:

Um usuário de uma rede social pode solicitar uma cópia de todos os dados que a plataforma coletou sobre ele, incluindo postagens, mensagens e informações de perfil.

Direitos básicos do titular dos dados

Direito de retificação

O titular dos dados tem o direito de corrigir dados que estejam incorretos ou incompletos. Esta correção deve ser realizada sem demora injustificada pela entidade que detém os dados.



Exemplo:

Se um banco detém informações desatualizadas sobre o endereço de um cliente, este cliente tem o direito de solicitar a atualização dessas informações.

Direitos básicos do titular dos dados

Direito à portabilidade dos dados

A portabilidade de dados oferece ao titular a possibilidade de obter e reutilizar seus dados pessoais para seus próprios fins em diferentes serviços. Isso significa que eles podem transferir seus dados de um controlador de dados para outro de forma segura e sem impedimentos.



Exemplo:

Um usuário pode solicitar que seu provedor de e-mail atual transfira todos os seus e-mails e contatos para um novo provedor. O processo deve ser feito de maneira segura e eficiente, garantindo a integridade dos dados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o objetivo do direito à informação sobre o tratamento de dados?

Prevenir vazamentos de dados.

Conhecer o uso dos dados pessoais.

Aumentar a segurança cibernética.

Limitar o acesso aos dados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o objetivo do direito à informação sobre o tratamento de dados?

Prevenir vazamentos de dados.

Conhecer o uso dos dados pessoais. ✓

Aumentar a segurança cibernética.

Limitar o acesso aos dados.

RESPOSTA CORRETA!

O direito à informação assegura que o titular dos dados saiba como seus dados pessoais estão sendo tratados, promovendo transparência e confiança na gestão de dados.



Vamos
fazer um
quiz

O que o direito de acesso aos dados permite?

Corrigir dados incorretos.

Receber cópia dos dados.

Transferir dados para outros.

Impedir coleta de dados.



Vamos
fazer um
quiz

O que o direito de acesso aos dados permite?

Corrigir dados
incorretos.

Receber cópia dos
dados. ✓

Transferir dados para
outros.

Impedir coleta de
dados.

RESPOSTA CORRETA!

O direito de acesso permite que o titular dos dados solicite e receba uma cópia dos dados pessoais que estão sendo processados, garantindo transparência e controle sobre suas informações.



Vamos
fazer um
quiz

O que o direito de retificação permite?

**Deletar dados
pessoais.**

**Transferir dados para
outro serviço.**

**Corrigir dados
incorretos.**

**Receber alertas de
segurança.**



Vamos
fazer um
quiz

O que o direito de retificação permite?

Deletar dados
pessoais.

Transferir dados para
outro serviço.



Corrigir dados
incorretos.

Receber alertas de
segurança.

RESPOSTA CORRETA!

O direito de retificação permite que o titular dos dados corrija informações que estejam incorretas ou incompletas, assegurando a precisão e a relevância dos dados pessoais mantidos pelas organizações.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A revisão de conceitos essenciais de privacidade e proteção de dados, enfatizando a importância da gestão ética e segura das informações pessoais;
- 2** O conhecimento sobre a importância dos direitos do titular dos dados na era digital, abordando como a proliferação de dados e as tecnologias emergentes aumentam os riscos à privacidade;
- 3** O aprofundamento sobre os direitos básicos do titular dos dados, incluindo o direito à informação sobre o tratamento de dados, o direito de acesso, retificação e portabilidade dos dados.



Saiba mais

Manter aplicações seguras na web é uma tarefa bem difícil atualmente. Existem diversos ataques que podem atingi-la e, com o passar do tempo, vulnerabilidades vão surgindo e sendo descobertas. Dessa forma, cresce cada vez mais a necessidade de ter pessoas especializadas em defender esses sistemas. Leia e veja no link a seguir:

ALURA. Formação Cibersegurança.

Proteja suas aplicações de diferentes ataques e ameaças!.

Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/formacao-ciberseguranca>. Acesso em: 1 mar. 2024.

Referências da aula

BBC NEWS BRASIL. *Entenda o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o colocou na mira de autoridades*, 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43461751>. Acesso em: 1 mar. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 1 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Perguntas frequentes – ANPD*, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 1 mar. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de Proteção de Dados Pessoais – Fundamentos da LGPD*. São Paulo: Forense, 2022.

HACKATHON GLOBO. *O enorme ataque informático da Equifax e as suas consequências*, 2023. Disponível em: <https://hackathonglobo.com/o-enorme-ataque-informatico-da-equifax-e-as-suas-consequencias>. Acesso em: 1 mar. 2024.

MALDONADO, V. N. *LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Manual de Implementação*. Revista Dos Tribunais, São Paulo, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**